

Aprofundamento: Capítulos 3 e 4 - IA Responsável na Advocacia

Este documento detalha o conteúdo dos Capítulos 3 e 4 da proposta do infoproduto, focando nos riscos técnicos e jurídicos das IAs genéricas e nas diretrizes éticas da OAB e LGPD.

Capítulo 3: Os Riscos Ocultos da IA Genérica: LGPD e Sigilo Profissional

A adoção de ferramentas de Inteligência Artificial (IA) generativa, como ChatGPT, Gemini e Claude, trouxe ganhos inegáveis de produtividade para a advocacia. No entanto, o uso indiscriminado das versões públicas e gratuitas dessas ferramentas representa um risco crítico à segurança da informação, à privacidade dos clientes e ao sigilo profissional.

O Problema do Treinamento de Dados e a Quebra de Sigilo

O modelo de negócios da maioria das IAs generativas de uso geral baseia-se na melhoria contínua de seus algoritmos. Isso significa que, por padrão, os dados inseridos pelos usuários (os *prompts*) são utilizados para treinar e refinar o modelo [1]. Quando um advogado insere um contrato, uma petição ou um relato de cliente contendo dados sensíveis (nomes, CPFs, valores, estratégias) em uma IA pública, ele perde o controle sobre essa informação.

O Artigo 34 do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.⁹⁰⁶/1994) estabelece que o sigilo profissional é um dever absoluto. A inserção de dados de clientes em plataformas que os utilizam para treinamento configura uma quebra desse sigilo, pois a informação sai da esfera de controle do advogado e passa a integrar a base de dados de uma empresa terceira, frequentemente localizada no exterior [1].

Violações à LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados)

O uso de IAs públicas com dados reais de clientes viola múltiplos princípios da LGPD (Lei nº 13.⁷⁰⁹/2018):

- **Princípio da Finalidade e Necessidade (Art. 6º, I e III):** Os dados do cliente foram coletados para a prestação de serviços jurídicos, não para o treinamento de algoritmos de empresas de tecnologia.
- **Princípio da Transparência (Art. 6º, V):** O titular dos dados raramente é informado de que suas informações serão processadas por uma IA de terceiros.
- **Base Legal (Art. 7º):** O tratamento de dados por IAs públicas geralmente carece de uma base legal válida, como o consentimento explícito do titular para essa finalidade específica.

- **Transferência Internacional de Dados:** Muitas dessas ferramentas processam dados em servidores fora do Brasil, o que exige salvaguardas adicionais previstas na LGPD [1].

O Perigo das “Alucinações” Jurídicas

Além dos riscos de privacidade, as IAs genéricas apresentam um problema técnico grave: as “alucinações”. Modelos de linguagem (LLMs) não são bancos de dados de pesquisa; eles são motores de predição de texto. Eles calculam a probabilidade da próxima palavra com base no contexto, o que pode resultar na geração de informações factualmente incorretas, mas que parecem extremamente convincentes [2].

No contexto jurídico, isso se traduz na invenção de jurisprudências, leis e doutrinas. Entre 2024 e 2025, diversos tribunais brasileiros (como TJ-PR, TJ-SC, TRT-MG e TRT-CE) registraram casos de advogados punidos por apresentarem petições com citações falsas geradas por IA [2]. Em um caso notório no TJ-PR, um recurso continha 43 jurisprudências completamente fictícias, resultando no não conhecimento do recurso e em sanções ao profissional [2].

ChatGPT Público vs. Enterprise

É fundamental distinguir entre as versões públicas e corporativas das ferramentas de IA. O ChatGPT Enterprise, por exemplo, oferece um Acordo de Processamento de Dados (DPA) e garante que os dados inseridos não serão utilizados para treinar os modelos da OpenAI [1]. No entanto, o uso da versão gratuita ou Plus (paga, mas voltada para o consumidor final) para processar dados reais de clientes permanece uma prática de alto risco [1].

Capítulo 4: Diretrizes Éticas da OAB e Conformidade com a LGPD

Diante dos desafios impostos pela IA, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) têm estabelecido diretrizes claras para orientar a conduta dos profissionais.

A Recomendação nº 001/2024 do Conselho Federal da OAB

Aprovada em novembro de 2024, a Recomendação nº 001/2024 da OAB estabelece os pilares éticos para o uso da IA generativa na prática jurídica [3]. O documento não proíbe o uso da tecnologia, mas impõe responsabilidades rigorosas:

1. **Legislação Aplicável:** O uso da IA deve respeitar o Estatuto da Advocacia, o Código de Ética, a LGPD e o Código de Processo Civil [3].
2. **Confidencialidade e Privacidade:** O advogado deve zelar pelo sigilo profissional ao inserir dados em sistemas de IA, evitando tornar o cliente identificável. É exigida diligência na

escolha da ferramenta, priorizando aquelas que não utilizam os dados para treinamento [3].

3. **Prática Jurídica Ética e Supervisão Humana:** A IA não possui capacidade postulatória e não pode substituir o julgamento profissional. A recomendação exige a **revisão integral** de todas as saídas geradas pela IA antes de sua apresentação em juízo, responsabilizando o advogado pela veracidade das informações (Art. 77 do CPC) [3].
4. **Transparência e Comunicação:** O advogado deve informar o cliente, de forma clara e acessível, sobre o uso de ferramentas de IA na prestação dos serviços, explicando os propósitos, benefícios e riscos, e obtendo o consentimento informado [3].

O Escritório de Advocacia como Controlador de Dados

Sob a ótica da LGPD, o escritório de advocacia que utiliza IA para processar dados de clientes atua como **controlador de dados** [4]. Isso significa que o escritório é responsável pelas decisões referentes ao tratamento e deve garantir que a ferramenta escolhida atue como um operador em conformidade com a lei.

A conformidade exige:

- **Mapeamento de Dados (Data Mapping):** Identificar quais dados são inseridos na IA e para qual finalidade.
- **Avaliação de Fornecedores:** Analisar os Termos de Uso e as Políticas de Privacidade das ferramentas de IA, exigindo Acordos de Processamento de Dados (DPAs) que garantam a segurança e a não utilização dos dados para treinamento.
- **Anonimização e Pseudonimização:** Adotar a prática de remover ou mascarar dados identificadores (nomes, CPFs, valores exatos) antes de inserir qualquer texto em uma IA, mesmo nas versões corporativas [1].

Consequências da Inconformidade

A inobservância dessas diretrizes pode resultar em sanções severas. A ANPD pode aplicar multas de até 2% do faturamento (limitadas a R\$ 50 milhões por infração) em casos de vazamento ou tratamento inadequado de dados [1]. Simultaneamente, a OAB pode instaurar processos disciplinares por quebra de sigilo ou negligência, com penalidades que variam de advertência a suspensão [2].

Referências

- [1] IALocus. (16 de abril de 2026). *LGPD + ChatGPT Para Advogados: Guia de Segurança 2026*. Disponível em: <https://ialocus.com.br/blog/post-lgpd-chatgpt-advogados-seguranca-2026.html> [2] Apolus.ai. (3 de fevereiro de 2026). *Alucinações de IA no Direito Brasileiro: O Dossiê Completo*. Disponível em: <https://apolus.ai/blog/alucinacoes-ia-direito-dossie-completo/>

[3] OAB Nacional. (14 de novembro de 2024). *Recomendação N. 001/2024 - Conselho Federal da OAB*. Disponível em: <https://diario.oab.org.br/pages/materia/842347> [4] Advtech Pro. (22 de novembro de 2024). *O Uso Responsável da IA Generativa na Advocacia: RECOMENDAÇÃO N.001/2024*. Disponível em: <https://blog.advtechpro.ai/uso-responsavel-ia-generativa-advocacia-recomendacao-001-2024/>